В Московский городской суд
107996, г. Москва, Богородский вал, д.8

Истец: Владимир Каневский
13.02.1946 г.р., место рождения г. Пинск, Беларусь.
Паспорт гражданина Французской Республики 23ZX19683,
выдан Префектурой полиции 11.04.2023,
Адрес: 39, ав. мар. Монкюри, 75116, Париж, Франция
d09052007@yandex.ru

Ответчик 1: ООО "АльфаСтрахование-Жизнь"
ОГРН: 1027739301050, ИНН: 7715228310
115162, город Москва, ул. Шаболовка, д.31 стр.б
PerevozchikovaOA@alfastrah.ru

Ответчик 2: АО "АЛЬФА-БАНК"
ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971
107078, г. Москва, Каланчевская улица, 27
GSokolov@mainletter.ru

Третье лицо: Кондратьев Вячеслав Геннадьевич
Адрес для корреспонденции: 127006, г.
Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 29, стр. 1, офис 27
law@adspt.ru

Дело № 33-2492/2026
(в первой инстанции: 02-7142/2024)

Возражения АО «АЛЬФА-БАНК»

в отношении апелляционной жалобы г-на В. Каневского

Оглавление

1. Текущая процессуальная ситуация 2

2. Фактические обстоятельства 3

3. Актуальная судебная практика по аналогичным спорам не поддерживает позицию истца и указывает на необходимость отказа в удовлетворении подобных требований 6

4. Судом правомерно отказано в удовлетворении ходатайств истца и третьего лица о назначении судебной почерковедческой экспертизы 11

5. Отсутствие явно избранного истцом способа защиты права (ст. 12 ГК РФ) 14

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

5.1 Необоснованность применения ст. 166 ГК РФ *14*
5.2 Необоснованность применения ст. 178 ГК РФ. Действия истца подпадают под диспозицию ст. 10 ГК РФ *15*
6. Анализ выписок по расчетным счетам истца в подтверждение доводов Банка в части применения принципа эстоппель **27**

1. Текущая процессуальная ситуация

В производстве Мещанского районного суда города Москвы рассмотрено дело № 02-7142/2024 по иску г-на Каневского Владимира (далее - Истец) к ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (далее – «Ответчик 1», Страховщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Ответчик 2, Банк) о солидарном взыскании задолженности, процентах за пользование денежными средствами, штрафа по Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей)

Решением Мещанского районного суда города Москвы от 20.11.2024 года в удовлетворении исковых требований было отказано. Истец с указанным решением не согласился, подал апелляционную жалобу.

Ознакомившись с доводами жалобы, Банк полагает, что основания для отмены решения, предусмотренные ст. 330 ГПК РФ, отсутствуют.

Согласно статье 330 ГПК РФ основаниями к отмене или изменению решения являются: неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Между тем, Истцом в нарушение статьи 330 ГПК РФ в апелляционной жалобе какие-либо основания, предусмотренные ГПК РФ для отмены состоявшего судебного акта, не представлены.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Фактически, все доводы жалобы повторяют доводы иска, которые в полном объеме были оценены судом.

2. Фактические обстоятельства

Между АО «АЛЬФА-БАНК» и к ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» заключен Агентский договор от 01.07.2005 № 03/а/05-АЖ в редакции его Дополнительного соглашения № 13/21 от 10.07.2020 г. (далее – Агентский договор).

Согласно пункту 1 Агентского договора Банк уполномочен совершать от имени и за счет Страховщика юридические и иные предусмотренные договором и настоящим Дополнительным соглашением действия, связанные с поиском и привлечением физических лиц- Клиентов Банка для заключения ими со Страховщиком договор страхования по программе «Forward» на основании Правил страхования жизни, утвержденных Страховщикам.

В соответствии с пунктом 3.3. Агентского договора Банк обязан организовать подписание Клиентом двух экземпляров полученных от Страховщика Договоров страхования, в том числе полученной от Страховщика формы Расписки об ознакомлении с информацией об условиях Договора страхования, Дополнительных соглашений оформленных к Договору страхования в случае необходимости, выдавать Страхователям по одному экземпляру подписанного Страховщиком Договора страхования по форме, утвержденной Страховщиком, с соблюдением условий, указанных в п. 3.1. настоящего Дополнительного соглашения, а также передать Правила (Условия) страхования (согласно предоставленным Страховщиком Банку материалам и информации).

Исполняя условия Агентского договора, Банком от имени и за счет Страховщика были заключены с Клиентом, г-ном Каневским Владимиром, следующие договоры страхования жизни:

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

- **Договор L0532/560/034756/1 от 23.09.2021 г., сумма страховой премии – экв. 199 000 (сто девяносто девять тысяч 00/100) Долларов США.**
- **Договор L0532/560/034757/1 от 23.09.2021 г., сумма страховой премии – экв. 200 000 (двести тысяч 00/100) Евро.**
- **Договор L0532/560/947689/0 от 6.08.2020 г., сумма страховой премии – экв. 200 000 (двести тысяч 00/100) Евро.**
- **Договор L0532/560/951453/0 от 25.08.2020 г., сумма страховой премии – экв. 200 000 (двести тысяч 00/100) Евро.**
- **Договор L0532/560/013956/1 от 11.06.2021 г., сумма страховой премии – экв. 300 000,72 (триста тысяч 72/100) Евро.**

В отношении вышеуказанных договоров, а именно Договора страхования жизни к сроку с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и условной защитой капитала по программе «FORWARD» №L0532/560/013956/1 от 11.06.2021 г., Договора страхования жизни к сроку с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и условной защитой капитала по программе «FORWARD» № L0532/560/951453/0 от 20.08.2020 г., Договора страхования жизни к сроку с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и условной защитой капитала по программе «FORWARD» № L0532/560/947689/0 от 05.08.2020 г., Договора страхования жизни к сроку и добровольного медицинского страхования с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и условной защитой капитала по программе «FORWARD» № L0532/560/034756/1 от 23.09.2021 г., Договора страхования жизни к сроку и добровольного медицинского страхования с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и условной защитой капитала по программе «FORWARD» № L0532/560/034757/1 от 23.09.2021 г., Договора страхования жизни к сроку с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и условной защитой капитала по программе «FORWARD» № L0532/560/011966/1 от 04.06.2021 г. видится целесообразным обратить внимание Суда на следующие обстоятельства.

Так, при оформлении Договоров страхования собственноручно подписана Расписка об ознакомлении с информацией об условиях Договора страхования, согласно которой истцу были предоставлены Договор страхования и Условия страхования.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Таким образом, была предоставлена вся информация об услуге. Договор страхования № L0532/560/011966/1, который упоминает истец, не вступил в силу, так как страховой взнос был перенесен на Договор№L0532/560/013956/1.

По Договору страхования № L0532/560/951453/0 выкупная сумма произведена на счет Каневского В. 23.09.2021 г. в размере 159 579,56 руб. по курсу ЦБ на 23.09.2021 г. г. (85,4889 руб. за Евро).

Сумма к выплате составила 1 866,67 экв. Евро. По Договору страхования № L0532/560/947689/0 выкупная сумма произведена насчет Каневского В. 23.09.2021 г. в размере 136 044,03 руб. по курсу ЦБ на 23.09.2021 г. г. (72,8806 руб. за долл. США). Сумма к выплате составила 1 866,67 экв. долл. США.

Согласно п. 3 раздела 12 Договора страхования №L0532/560/013956/1, п. 5 раздела 12 Договора страхования № L0532/560/034756/1. № L0532/560/034757/1 при досрочном
прекращении Договора страхования Страхователю выплачивается выкупная сумма согласно Приложению № 1 к Договору страхования.

Вышеуказанные договоры страхования подписаны собственноручно истцом. Более того, как указывает сам истец, с его счетов произведены выплаты по данным договорам, которые ранее не были оспорены с его стороны. Нельзя не отметить и многочисленные, начиная с 2020 года, заявления на получение страховых выплат по данным договорам, также подписанные истцом. Как было указано выше, денежные средства в виде страховых выплат по якобы неизвестным истцу договорам также поступали на его счета.

Видится противоречивой позиция истца о недействительности соглашений, которые он сам исполнял в полном объеме, а именно:

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

- **Истцом подписаны все вступившие в силу договоры страхования, уведомления о предлагаемых финансовых услугах, анкеты идентификации клиента и т.д.**

- **Неоднократно переведены значительные суммы страховых премий со своих счетов в Банке, что подтверждается прикладываемыми платежными поручениями.**

- **Начиная с 2020 года, истцом направлены более 15 подписанных заявлений на получение страховых выплат по оспариваемым им договорам страхования.**

Ввиду вышеописанного, нигилистическая позиция истца в отношении недобросовестно оспариваемых им договоров не выдерживает никакой критики, опровергается существенным объемом доказательств, ввиду чего основания для удовлетворения настоящего иска отсутствуют.

3. Актуальная судебная практика по аналогичным спорам не поддерживает позицию истца и указывает на необходимость отказа в удовлетворении подобных требований

Банк подчеркивает, что и актуальная судебная практика по искам в части признания недействительным или взыскании дополнительного инвестиционного дохода в части договоров инвестиционного страхования жизни исходит из того, что при наличии доказательств ознакомления истца с условиями оспариваемого договора и выплате гарантированного дохода, требования истцов удовлетворению не полежат, в том числе:

- Постановление Второго кассационного суд общей юрисдикции от 22.05.2025 по делу № 8Г-4603/2025 [88-8561/2025]

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

«ФИО1 ознакомлен с Информацией об условиях договора добровольного страхования жизни, в которой были разъяснены существенные условия договора, порядок досрочного расторжения договора страхования и возврата страховой премии, порядок расчета выкупных сумм и дополнительного инвестиционного дохода, информация о том, что гарантированный доход выгодоприобретателя по договору добровольного страхования равен нулю процентов, а также обращено внимание на то, что договор добровольного страхования не является договором банковского вклада в кредитной организации и переданные по данным договорам денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», что позволяло принять окончательное решение относительного заключения договоров….

Таким образом, заключая договоры, условия которых изложены в письменной форме, действуя своей волей и в своем интересе, истец понимал, что, подписывая договор, он принимает на себя обязательства его исполнять, несет риск наступления для себя неблагоприятных последствий».

- Постановление Второго кассационного суд общей юрисдикции от 20.05.2025 по делу № 8Г-7583/2025 [88-12770/2025]

«ФИО1 обратилась в ООО СК «Сбербанк страхование жизни» с заявлениями о досрочной выплате инвестиционного дохода в размере 942 000 руб., однако требуемый истцом доход не выплачен ответчиком со ссылкой на его отсутствие. Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, отказывая ФИО1 в иске, руководствуясь статьями 395, 420, 421, 450, 934 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 10 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела»… при этом неправомерное удержание ответчиком денежных средств истца не доказано, в связи с чем правовых оснований для удовлетворения заявленного иска о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами не имеется».

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

- Постановление Второго кассационного суд общей юрисдикции от 27.03.2025 по делу № 8Г-6620/2025 [88-7302/2025]

«Неполучение истцом дополнительного инвестиционного дохода, предусмотренного условиями действующего договора, к числу нарушений последнего со стороны ответчика не относится, поскольку по условиям договора, добровольно согласованных истцом, инвестиционный доход представляет собой негарантированную выплату, зависящую от результатов инвестиционной деятельности страховщика, который в рассматриваемом случае не был получен ответчиком в связи с международными санкциями.

Кроме того, возврат страховой премии по истечении периода охлаждения условиями договора страхования не предусмотрен».

- Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 12.02.2025 по делу № 8Г-1229/2025 [88-3034/2025]

«…Суд апелляционной инстанции принял во внимание, что инвестиционная деятельность характеризуется, среди прочего, не только прибыльностью (доходностью), но и риском неблагоприятных последствий в виде потерь в денежном выражении, в связи с чем, при заключении договора страхования истец мог предвидеть вероятность возможной нежелательной потери доходности. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усмотрел правовых оснований для взыскания с ООО «Страховая Компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» в пользу П.П.Д. дополнительного инвестиционного дохода в размере 98 855 руб. 93 коп., а также компенсации морального вреда, взыскания суммы неустойки и штрафа.

Разрешая заявленные требования, суд апелляционной инстанции правильно определил характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора».

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

- Постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 10.02.2025 по делу № 8Г-812/2025 [88-2803/2025]

«…между ФИО1 и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» заключен договор страхования, исходил из того, что отсутствует факт неправомерного удержания финансовой организацией денежных средств ФИО1 либо виновного уклонения от их возврата, поскольку факт неполучения страховщиком дополнительного инвестиционного дохода от приобретенной на денежные средства ФИО1 ценной бумаги в связи с ограничениями, наложенными на иностранные переводы в виде блокировки расчетов с эмитентами производных финансовых инструментов являются объективными и были оговорены с ФИО1 при заключении договора страхования…

Обязанность ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» по выплате истцу дополнительного инвестиционного дохода изначально была поставлена в зависимость от факта получения самим ответчиком дохода по договорам, заключенным в целях вложения в активы по стратегии инвестирования, выбранной страхователем…

Проверяя законность решения суда, с данными вводами согласился суд апелляционной инстанции, отклонив по мотивам, подробно изложенным в апелляционном определении, доводы подателя жалобы о несогласии с оценкой доказательств и наличии оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд кассационной инстанции с такими выводами судов нижестоящих инстанций соглашается».

Приведенная судебная практика судов кассационных судов в полной мере и со всей очевидностью демонстрирует сложившуюся правовую позицию по рассматриваемой категории споров, в полной мере подлежащей репликации в отношении настоящего дела.

Как и в рамках, рассмотренных выше судебных актов, действия Страховщика были осуществлены в строгом соответствии с условиями добровольно заключенного

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Договора страхования, нормами действующего законодательства и принципом свободы договора.

Страхователь, будучи полностью информированным о всех существенных условиях договора, включая исключительно негарантированный характер инвестиционного дохода и все связанные с этим риски, действуя добровольно, разумно и в своем интересе, принял на себя обязательства по его исполнению и осознанно согласился нести риск наступления неблагоприятных последствий в виде отсутствия дохода.

Требования о выплате сумм, не предусмотренных договором в качестве гарантированных, а также о взыскании каких-либо санкций, являются юридически необоснованными, поскольку:

- Отсутствует само нарушение обязательств со стороны Страховщика, который действовал в рамках согласованных условий.

- Отсутствует вина Страховщика в неполучении инвестиционного дохода, поскольку данное обстоятельство вызвано объективными, внешними факторами (международные санкции, блокировка расчетов), о возможности наступления которых истец был заранее предупрежден. Очевидно, что Страховщик не может передать истцу доходов, которые он сам не получил.

- Отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований, что последовательно подтверждено судами трех инстанций в каждом из приведенных выше дел.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Аналогично, на страницах 5-6 оспариваемого истцом решения, суд указывает следующее:

> Учитывая различные объемы поступлений на счета истца от его контрагента - ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь», а также назначения платежа «Страховая выплата по полису…» или «Выкупная сумма по полису…» истец не мог не знать о заключенных договорах страхования, и, принимая встречное исполнение, не может впоследствии утверждать о недействительности исполняемых договоров в какой бы то ни было форме.
>
> Иное являет собой противоречивое поведение, запрет на который вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, установленного пунктами 3 и 4 статьи 1, пунктами 2 и 5 статьи 166, пунктом 3 статьи 432, пунктом 5 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, представленная судебная практика заслуживает внимание Суда и, как полагает Банк, правомерно распространяется на настоящие правоотношения.

4. Судом правомерно отказано в удовлетворении ходатайств истца и третьего лица о назначении судебной почерковедческой экспертизы

Для того чтобы заключение эксперта являлось доказательством по конкретному делу, помимо иных признаков, оно должно быть относимым, т.е. иметь значение для рассмотрения и разрешения данного дела (ст. 59 ГПК РФ).
Соответственно, в таком заключении должны содержаться ответы на вопросы, разрешение которых необходимо для рассматриваемого спора.

Если же поставленные заявителем ходатайства вопросы об обстоятельствах не входят в предмет доказывания по рассматриваемому судом делу, то такое ходатайство не подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

Данная норма не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения об удовлетворении либо отклонении ходатайства. Назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда (Определение Московского областного суда от 07.08.2024 по делу № 33-28187/2024).

Необходимость разъяснения вопросов, возникающих при рассмотрении дела и требующих специальных познаний, определяется судом, разрешающим данный вопрос. При этом вопросы, разрешаемые экспертом должны касаться существенных для дела фактических обстоятельств.

В связи с этим, определяя необходимость назначения той или иной экспертизы, суд исходит из предмета заявленных исковых требований и обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках этих требований (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2024 по делу № А21-3458/2024 13АП-25018/2024)

На заявителя возложена обязанность убедить суд в том, что без привлечения эксперта рассмотрение дела не представляется возможным исходя из круга обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию, а также с учетом предмета спора (Определение Московского городского суда от 30.07.2024 по делу № 33-26492/2024).

Следовательно, основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы может служить то обстоятельство, что заявитель ходатайства не обосновал невозможность установления юридически значимых по делу обстоятельств без проведения по делу судебной экспертизы (Апелляционное определение Московского городского суда от 12.07.2019 по делу N 33-31876/2019).

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Стоит отметить, что назначение экспертизы в принципе является правом, а не обязанностью суда, что подтверждается судебными актами вышестоящих инстанций (Постановление Второго кассационного суд общей юрисдикции от 19.12.2023 по делу № 8Г-31963/2023, Определение Московского городского суда от 14.12.2023 по делу № 33-53493/2023, Определение Московского городского суда от 04.12.2023 по делу № 33-51241/2023, Апелляционное определение Московского городского суда от 21.09.2023 по делу N 33-37289/2023).

Доводы истца и третьего лица о подложности в силу статьи 186 Гражданского процессуального кодекса не влекут безусловного назначения экспертизы с учетом предмета заявленных требований, а также не влекут автоматического исключения такого доказательства из числа доказательств, собранных по делу, поскольку именно на сторонах лежит обязанность доказать фиктивность конкретного доказательства.

Между тем, таких доказательств, в нарушение положений статьи 56 ГПК РФ, истцом в материалы дела не представлено (Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2024 по делу N 33-30073/2024, Апелляционное определение Московского городского суда от 22.08.2024 N 33-32079/2024).

В Определении Конституционного Суда РФ от 26.03.2019 N 778-О указано, что способ проверки заявления о подложности доказательства (проведением судебной экспертизы или истребованием иных доказательств, при их необходимости) определяет сам суд исходя из принципа своей самостоятельности и независимости.

Кроме того, наделение суда названным правом не предполагает произвольного его применения, поскольку при наличии у суда обоснованных сомнений в подлинности доказательства он обязан принять меры, предусмотренные указанной статьей.

Судом первой инстанции указано, что представленных на момент рассмотрения судом заявлений истца и третьего лица о подложности доказательств достаточно для установления судом существа рассматриваемого правоотношения и разрешения спора.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Учитывая вышеописанное, факт того, что истец никак не обосновал необходимость проведения заявленной им экспертизы, ее непосредственную и безапелляционную связь с предметом иска, а также с учетом того, что в деле имеются достаточные доказательства для принятия по нему процессуального решения, судом первой инстанции было правомерно отказано в проведении почерковедческой экспертизы.

5. Отсутствие явно избранного истцом способа защиты права (ст. 12 ГК РФ)

Между тем, с учетом ссылок истца на недействительность договора и на введение его в заблуждение относительно направленных им средств, видится рациональным предположить, что предметом иска являются ст. 166 и 178 ГК РФ, необоснованность применения которых Банк видит возможным раскрыть в данном пункте своих возражений.

5.1 Необоснованность применения ст. 166 ГК РФ

Со всей очевидностью, материально-правовые требования истца основаны на признании вышеуказанных договоров страхования недействительными. Так, согласно пункту 2 статьи 166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

В случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих лиц.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Между тем, даже безотносительно оценки фактических обстоятельств заключения вышеназванных сделок[1], стоит отметить, что срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ), и, учитывая то, что договоры страхования заключены в период с 2020 по 2021 год, срок исковой давности является пропущенным[2].

5.2 Необоснованность применения ст. 178 ГК РФ. Действия истца подпадают под диспозицию ст. 10 ГК РФ

В силу ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

Для признания сделки, совершенной под влиянием заблуждения, истцу необходимо было доказать:

I. Умалчивание со стороны контрагента об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны были быть доведены до сведения контрагента - отсутствует, опровергается подписанными договорами страхования, уведомления о предлагаемых финансовых услугах, анкеты идентификации клиента и т.д..

II. Доказательство совершения истцом не той сделки, которую он намеревался заключить – доказательства в понимании ст. 56 ГПК РФ отсутствуют, опровергается полным несоответствием процедуры заключения договоров страхования требованиям законодательства, а подписанными истцом заявлениями на получение страховых выплат по оспариваемым им договорам страхования.

[1] Ничто в настоящем процессуальном документе не может и не является признанием факта наличия каких-либо нарушений со стороны АО «АЛЬФА-БАНК».
[2] Согласно ст. 199 ГК РФ Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Между тем, Банк просит суд обратить особое внимание на п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162, согласно которому, поскольку заблуждение истца относилось только к правовым последствиям сделки, не может быть признано существенным заблуждением неправильное представление этой стороны сделки о правах и обязанностях по ней.

Соответственно, необходимые доказательства истцом не были представлены, а Банком, напротив, - представлены относимые, допустимые, достоверные и в совокупности достаточные доказательства, опровергающие неправомерные инсинуации со стороны истца.

Исходя из этих обстоятельств, возможно лишь голословно утверждать о наличии заблуждения, ведь доказательства безапелляционно указывают на обратное.

Напротив, АО “АЛЬФА-БАНК”, учитывая обстоятельства дела, полагает возможным применение к истцу ст. 10 ГК РФ, как к лицу, злоупотребляющему правом, пытающимся признать сделку, аналогичную ранее проведенным недействительной.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно позиции, изложенной в Определении ВС РФ от 03.02.2015 № 32- КГ14-17Э, по смыслу ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом, т.е. осуществление субъективного права в противоречии с его назначением, имеет место в случае, когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность. Диспозиция вышеуказанных правовых норм в полной мере реализуется в субъективном составе действий истца.

Роль добросовестности как критерия поведения состоит в том, что он уравновешивает два начала частного права - ius strictum и acquitas.
Сам по себе принцип добросовестности существует как бы в двух измерениях, имеет два проявления: субъективное и объективное, однако, они не противопоставлены друг другу, а видятся гранями единого явления.

При этом утверждение добросовестности в качестве принципа российского частного права требует от суда, прежде всего, оценки объективной стороны, т.е. поведения участника гражданских правоотношений.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Благодаря Пленуму Верховного Суда Российской Федерации добросовестность являет собой действующий инструмент, ввиду закрепления конкретных критериев, так, указано, что «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации» (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Таким образом, вышеназванный пленум выделил ключевые составляющие объективной стороны добросовестного поведения, нарушение которых влечет признание поведения недобросовестным:

- Ожидаемость поведения от любого участника оборота - *действия по оспариванию исполняемого договора спустя длительное время после его подписания и осуществления множества расчетов не может быть ожидаемым.*

- Учет прав и законных интересов другой стороны – *своими деструктивными действиями истец грубо нарушает права своих контрагентов – АО «Альфа-Банк» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».*

- Содействие другой стороне, в том числе в получении необходимой информации – *фактически, сам факт предъявления настоящего иска обусловлен лишь неблагоприятной для истца инвестиционно-экономической ситуаций, выразившейся в блокировке его активов. До введения санкций, явившихся причиной такой блокировки, истец никаких претензий к АО «Альфа-Банк» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» не предъявлял. Напротив – исполнял*

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

оспариваемые договоры, получал и переводил денежные средства в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».

Исходя из вышеописанного, действия истца, вне всякого сомнения, могут и должны квалифицироваться как недобросовестные, вследствие чего Суд вправе отказать последнему в защите его права.

Стоит отметить, что к требованиям истца также необходимо применить и принцип эстоппель, в том числе раскрытый в недавнем Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2024 N 300-ЭС24-6956 по делу N СИП-295/2023 (далее – Определение).

Так, в Определении указано, что принцип эстоппель вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, установленного пунктами 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса.
В общем виде эстоппель (estoppel) можно определить как правовой механизм, направленный на обеспечение последовательного поведения участников правоотношений.

При этом при применении эстоппеля важно учитывать, что само по себе противоречивое поведение стороны не является упречным (противоправным или недобросовестным). Недобросовестным признается только такое противоречивое поведение стороны, которое подрывает разумное доверие другой стороны и влечет явную несправедливость.

Главная задача принципа эстоппель заключается в том, чтобы воспрепятствовать стороне получить преимущества и выгоду, как следствие своей непоследовательности в поведении в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.
Недобросовестным является поведение одной из сторон, противоречащее ее предшествующим действиям и заявлениям, на которые разумно положилась другая сторона и вследствие противоречивого поведения понесла ущерб.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

В частности, недобросовестным является непоследовательное поведение лица в ситуации, когда оно, обладая каким-либо субъективным правом, своими предшествующими действиями создает для другой стороны разумное ожидание, что оно этим субъективным правом воспользоваться не планирует, а впоследствии совершает действия по осуществлению этого права, вопреки предшествующему поведению.

Для применения эстоппеля в процессе необходимо установить не только факт противоречивого поведения одной из сторон спора, но также оценить, в какой степени поведение этой стороны могло создать доверие для другой, на которое она обоснованно положилась и вследствие этого действовала (могла действовать) в ущерб себе.

Эстоппель защищает добросовестную сторону, поэтому он находит свое применение тогда, когда доверие лица, вызванное поведением другой стороны, хотя и противоречит формальной правовой или фактической действительности, но может быть признано разумным, оправданным. Установление обоснованности возникновения доверия прежде всего предполагает выяснение того, знала ли доверившаяся сторона о том, что ее ожидания не соответствуют правовой или фактической действительности.

В абзаце третьем пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 25) разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Защита доверия как таковая является ключевым аспектом при оценке противоречивого поведения лица при применении принципа эстоппель. Поэтому вопрос о наличии доверия у лица, связанного с поведением противоположной стороны, при применении принципа эстоппель подлежит исследованию судом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в пункте 5 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2008 года N 127), непосредственной целью санкции статьи 10 Гражданского кодекса является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления.

Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства.

Банк подчеркивает, что Истец на протяжении нескольких лет является стороной оспариваемых договоров. При удачной для него рыночной конъюнктуре, никаких заявлений и требований о расторжении договора истец не предъявлял, напротив – получал страховые выплаты по собственным заявлениям.

В теории и практике гражданского права активно используется принцип venire contra factum proprium, или эстоппель. Данный принцип закреплён в ст. 1, 10, п. 2 и 5 ст. 166, п. 3 ст. 432, п. 5 ст. 450.1. ГК РФ, ст. 35 АПК РФ.

Действующим законодательством и сложившейся судебной практикой не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель).

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Таким поведением является, в частности, поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно полагалась на них.

В силу пункта 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" в случаях, когда будет доказано, что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим правом, основанным на императивной норме, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает этой стороне в защите принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Между тем, пунктом 5 статьи 166 ГК РФ установлено, что заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

Банк отмечает, что при разрешении вопроса о признании сделки недействительной необходимо учитывать пункт 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснения, приведенные в пункте 70 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о применении последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

В силу пункта 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Учитывая, что требование истца о признании договоров заключенными с нарушением законодательства последовало не после начала его исполнения (в 2020 году), но после получения дохода, то ссылки на недействительность договора, в силу положений статей 1, 10, 166, 167, 168, 181 ГК РФ не подлежат удовлетворению (Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 25.11.2020 N 88-24596/2020, Определение Верховного Суда РФ от 11.11.2020 N 306-ЭС20-17337 по делу N А55-35069/2019, Определение Верховного Суда РФ от 09.11.2020 N 306-ЭС20-17338 по делу N А55-35070/2019).

Незаконность оспаривания исполняемого договора, ссылаясь на несоблюдение процедуры его заключения, подтверждается многочисленной судебной практикой, в том числе см.:

Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.05.2024 по делу N 88-9233/2024

Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 01.03.2022 по делу N 88-32705/2021

Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 8Г-3212/2024 от 21.02.2024 г.

Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-1563/2024 от 08.02.2024 г.

Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-55432/2023 от 06.12.2023 г.

Апелляционное определение Московского областного суда от 25.03.2019 по делу N 33-6790/2019

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Апелляционное определение Московского городского суда от 02.10.2018 по делу N 33-38005/2018

Исходя из этих обстоятельств, возможно лишь голословно утверждать о наличии заблуждения, ведь доказательства безапелляционно указывают на обратное.

Банк подчеркивает, что практика по мисселингу, для которой материально-правовой основой в отечественном праве являются статьи 166 и 178 ГК РФ указывает на необоснованность заявляемых истцом требований в схожих случаях, а именно:

- Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-17167/2024 от 18.07.2024 г.

«Истец на протяжении длительного времени является стороной оспариваемого договора. При удачной для него рыночной конъюнктуре, каких-либо заявлений и требований о расторжении договора истец не предъявлял, напротив – получал купонные выплаты. Истец ссылалась на недействительность договора структурной ноты уже после получения для себя материального блага (осуществление купонных выплат), а также продолжив его исполнение».

- Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-9233/2024 от 14.05.2024 г.

«При этом суд исходил из того, что истец, приобретая и осуществляя свои гражданские права своей волей и в своем интересе (ч. 2 ст. 1 ГК РФ), заключила с ответчиком договор брокерского обслуживания в целях приобретения в своих интересах и за свой счет кредитных нот иностранного эмитента — высокорискованный финансовый продукт, купонный доход по которому составлял 15,00 процентов годовых, что существенно превышает доход по банковским депозитам.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Истец надлежащим образом была уведомлен о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг, на протяжении года являлась стороной оспариваемых договоров, получила купонный доход и при удачной для себя рыночной конъюнктуре, никаких заявлений и требований о расторжении договора не предъявляла. Настоящие требования заявлены истцом только после аннулирования ценных бумаг иностранным эмитентом.

Отклоняя доводы истца о том, что сотрудники АО «АЛЬФА-БАНК» навязали ей сделку, не предоставив необходимых объяснений и информации, суд первой инстанции исходил из того, что данные доводы опровергаются представленными ответчиком доказательствами, а также документами, подписанными самим истцом».

- Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-17831/2024 от 25.07.2024 г.

«…из-за негативной динамики на финансовом рынке ДД.ММ.ГГГГ ценная бумага была погашена, погашение составило 5427,2 долларов США (в настоящий момент выплата со стороны Euroclear не произведена), что существенно меньше изначально затраченной суммы. Разрешая спор, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», Регламентом оказания услуг на рынках ценных бумаг АО «АЛЬФА-БАНК», учитывая, что сделка по приобретению структурной ноты не оспорена в установленном законом порядке, пришел к выводу о недоказанности причинения истцу убытков действиями ответчика.

Учитывая в данном случае противоречивость действий истца в зависимости от экономической выгоды, доводы кассационной жалобы о непредоставлении Банком подлинника поручения от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями статьи 71

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отклоняются судебной коллегией по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции по принципу эстоппеля и положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения».

- Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-11968/2024 от 06.06.2024 г.

«Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил также и из того, что истцом ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о заключении договора на первоначальную сумму 10.000 долларов США (Договор структурной ноты 1), поэтому истец на протяжении более года являлся стороной оспариваемых договоров и сделки исполнялись его сторонами, включая истца... При удачной для него рыночной конъюнктуре никаких заявлений и требований о расторжении договора истец не предъявлял, напротив - получал купонные выплаты.

Исходя из вышеприведенных норм закона, бремя доказывания наличия обстоятельств, предусмотренных ст. 178 ГК РФ, возложено на истца, в то время как таких доказательств истцом представлено не было.

При этом суд второй инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что действия истца по исполнению оспариваемых сделок противоречат его утверждениям о недействительности соглашений с ответчиком по причине формирования воли под влиянием неправомерного поведения контрагента».

- Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции по делу № 88-7502/2024 от 21.03.2024 г.

«Обращаясь в суд с настоящим иском, ФИО6 просила признать сделку недействительной в связи с тем, что договор заключен под влиянием заблуждения,

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

обмана со стороны ответчика, который при заключении Генерального Соглашения не предоставил ей полную информацию и его условиях (пункт 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации).

… Суд первой инстанции отметил, что истцом не представлено доказательств совершения ответчиком каких-либо действий, направленных на умышленное введение истца в заблуждение с целью склонить ее к совершению сделки, а также обмана относительно совершаемой сделки.

Между тем, стороной ответчика в возражениях на заявленные требования представлены документы, подписанные ФИО1, свидетельствующие о том, что она ознакомлена с условиями договора, равно как и с рисками заключения сделки.

Совокупность действий истца свидетельствовали о ее осведомленности относительно природы сделки… Не является существенным заблуждение относительно мотивов сделки, то есть побудительных представлений в отношении выгодности и целесообразности состоявшейся сделки. Равным образом не может признаваться существенным заблуждением неправильное представление о правах и обязанностях по сделке».

6. Анализ выписок по расчетным счетам истца в подтверждение доводов Банка в части применения принципа эстоппель

Банк обращает внимание Суда на то, что **выписки по расчетным счетам истца содержат более 1000 операций, совершенных как на территории РФ, так и на территории Франции.**

Оборот по кредиту расчётного счета № 40820810304100001388 в валюте российский рубль составил 99 416 519,60 рублей.

Между тем, сумма страховых выплат (т.е. кредит) в рамках данного счета составила 90 537 263,74 рублей – **более 91% от всего оборота по кредиту счета**.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Оборот по дебету расчётного счета № 40820810304100001388 в валюте российский рубль составил 99 252 922,62 рублей.

Между тем, сумма выплат по договорам страхования (т.е. дебет) в рамках данного счета составила 35 635 646,98 рублей – **более 35% от всего оборота по дебету счета**.

Ввиду вышеописанного, любые утверждения истца о том, что ему было неизвестно о заключенных и исполнимых договорах страхования является ложными, направленными на введение Суд в заблуждение и получение ничем не обоснованной выгоды от добросовестных участников исполняемых сделок – АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь».

Здесь и далее Банком приводится анализ выписок по расчетным счетам истца, а именно в отношении:

a) *расчётного счета № 40820810304100001388 в валюте российский рубль (далее – счет Рубль).*

b) *расчётного счета № 40820840804100000927 в валюте Доллар США (далее – счет Доллар),*

c) *расчётного счета № 40820978304100000768 в валюте Евро (далее – счет Евро).*

- **Договор L0532/560/947689/0 от 6.08.2020 г., сумма страховой премии – экв. 200 000 (двести тысяч 00/100) Евро[3].**

Согласно платежному документу № 06092 от 05.08.2020 г., сумма в размере 200 000 Долларов США была переведена (с конвертацией) с счета Доллар на счет Рубль.

[3] В представляемых выписках данные операции отмечены желтым цветом.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Соответственно, со счета Доллар на счет Рубль поступила сумма в размере 14 676 120 рублей. ***Эта же сумма (14 676 120 рублей) была переведена истцом со счета Рубль на счет ООО «АльфаСтраховаииеЖизнь» в оплату вышеуказанного договора страхования[4].***

В дальнейшем истец получал страховые выплаты и выкупные суммы по данному договору, а именно:

№ платежного документа	Дата	Сумма (руб.)	Назначение платежа
169548	11.10.2020 г.	252 112,74	{VO70115}Страховая выплата L0532/560/947689/0
19484	24.02.2021 г.	244 106,61	{VO70115} (Э - 73.9717)Страховая выплата по полису L0532/560/947689/0. НДС не облагается
47065	20.05.2021 г.	243 136,74	{VO70115}(Э - 73.6778)Страховая выплата по полису L0532/560/947689/0. НДС не облагается
81200	20.09.2021 г.	14 606 368,26	{VO70115}(Э - 72.5602)Страховая выплата по полису L0532/560/947689/0. НДС не облагается
82277	23.09.2021 г.	136 044,03	{VO35040}Выкупная сумма по полису L0532/560/947689/0. НДС не облагается.
Итого:		**15 481 768,38**	

Соответственно, положительное сальдо истца в рамках договора L0532/560/947689/0 от 6.08.2020 г. составило 805 648,38 рублей.

- **Договор L0532/560/951453/0 от 25.08.2020 г., сумма страховой премии – экв. 200 000 (двести тысяч 00/100) Евро[5].**

[4] В назначении платежа указано: «ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ К СРОКУ С УЧАСТИЕМ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ СТРАХОВЩИКА И УСЛОВНОЙ ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА № L0532/560/947689)».
[5] В представляемых выписках данные операции отмечены оранжевым цветом.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Согласно платежному документу № 55403 от 20.08.2020 г., сумма в размере 200 000 Евро была переведена (с конвертацией) с счета Евро на счет Рубль.

Соответственно, со счета Евро на счет Рубль поступила сумма в размере 17 480 740 рублей. ***Эта же сумма была переведена истцом со счета Рубль на счет ООО «АльфаСтраховаииеЖизнь» в оплату вышеуказанного договора страхования[6].***

В дальнейшем истец получал страховые выплаты и выкупные суммы по данному договору, а именно:

№ платежного документа	Дата	Сумма (руб.)	Назначение платежа
715783	27.11.2020 г.	251 686,40	{ {VO70115}Страховая выплата по полису №L0532/560/951453/0. страховой акт № L0532/560/951453/0/20р
20972	01.03.2021 г.	253 048,04	{VO70115} (Э - 90.3743)Страховая выплата по полису L0532/560/951453/0. НДС не облагается
50508	01.06.2021 г.	250 257,84	{VO70115}(Э - 89.3778)Страховая выплата по полису L0532/560/951453/0. НДС не облагается
81186	20.09.2021 г.	17 160 649,12	{VO70115}(Э - 85.4614)Страховая выплата по полису L0532/560/951453/0. НДС не облагается
82276	23.09.2021 г.	159 579,56	{VO35040}Выкупная сумма по полису L0532/560/951453/0. НДС не облагается.
Итого:		**18 075 220,96**	

Соответственно, положительное сальдо истца в рамках договора L0532/560/951453/0 от 25.08.2020 г. составило 594 480,96 рублей.

[6] В назначении платежа указано: «перевод по ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ К СРОКУ С УЧАСТИЕМ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ СТРАХОВЩИКА И УСЛОВНОЙ ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА № L053».

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

- **<u>Договор L0532/560/034756/1 от 23.09.2021 г., сумма страховой премии – экв. 199 000 (сто девяносто девять тысяч 00/100) Долларов США[7].</u>**

Согласно платежному документу № 1159 от 23.09.2021 г., сумма в размере 14 503 239,40 рублей ***была переведена истцом со счета Рубль на счет ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь» в оплату вышеуказанного договора страхования[8].***

В дальнейшем истец получал страховые выплаты и выкупные суммы по данному договору, а именно:

№ платежного документа	Дата	Сумма (руб.)	Назначение платежа
28429	05.03.2022 г.	316 379,96	{VO70115}(Э - 83.2406)Страховая выплата по полису L0532/560/013956/1. НДС не облагается
0000061366	22.06.2022 г.	272,45	{VO70115}(Э - 54.7081)Страховая выплата по полису L0532/560/034756/1. НДС не облагается
50508	16.03.2023 г.	1 131,63	{VO70115}(Э - 75.7457)Страховая выплата по полису L0532/560/034756/1. НДС не облагается
Итого:		**317 784,04**	

<u>Соответственно, отрицательное сальдо истца в рамках договора L0532/560/013956/1 от 11.06.2021 г. составило 14 185 455,36 рублей.</u>

- **<u>Договор L0532/560/013956/1 от 11.06.2021 г., сумма страховой премии – экв. 300 000,72 (триста тысяч 72/100) Евро[9].</u>**

Согласно платежному документу № 00411 от 04.06.2021 г., сумма в размере 365 521 Долларов США была переведена (с конвертацией) с счета Доллар на счет Рубль.

[7] В представляемых выписках данные операции отмечены зеленым цветом.

[8] В назначении платежа указано: «ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ К СРОКУ И ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ СТРАХОВЩИКА И УСЛ». На 23.09.2021 г. указанная сумма составляла ровно 199 000 Долларов США (курс 72,8806).

[9] В представляемых выписках данные операции отмечены синим цветом.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

Соответственно, со счета Доллар на счет Рубль поступила сумма в размере 26 779 384,34 рублей. ***Эта же сумма была переведена истцом со счета Рубль на счет ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь» в оплату вышеуказанного договора страхования[10].***

В дальнейшем истец получал страховые выплаты и выкупные суммы по данному договору, а именно:

№ платежного документа	Дата	Сумма (руб.)	Назначение платежа
104780	06.12.2021 г.	568 117,10	{VO70115}(Э - 83.2406)Страховая выплата по полису L0532/560/013956/1. НДС не облагается
0000099818	01.12.2022 г.	870 095,52	{VO70115}(Э - 63.0504)Страховая выплата по полису L0532/560/013956/1. НДС не облагается
Итого:		**1 438 212,62**	

Соответственно, отрицательное сальдо истца в рамках договора L0532/560/013956/1 от 11.06.2021 г. составило 24 341 171,72 рублей.

- **Договор L0532/560/034757/1 от 23.09.2021 г., сумма страховой премии – экв. 200 000 (двести тысяч 00/100) Евро[11].**

Согласно платежному документу № 1167 от 23.09.2021 г., сумма в размере 17 097 780 рублей ***была переведена истцом со счета Рубль на счет ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь» в оплату вышеуказанного договора страхования[12].***

[10] В назначении платежа указано: «ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ К СРОКУ С УЧАСТИЕМ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ СТРАХОВЩИКА И УСЛОВНОЙ ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА № L0532/560/011966». Договор страхования № L0532/560/011966/1 не вступил в силу, так как страховой взнос был перенесен на Договор №L0532/560/013956/1.

[11] В представляемых выписках данные операции отмечены красным цветом.

[12] В назначении платежа указано: «ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ К СРОКУ И ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ СТРАХОВАТЕЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ ДОХОДЕ СТРАХОВЩИКА И УСЛ». На 23.09.2021 г. указанная сумма составляла ровно 200 000 Евро (курс 85,4889).

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

В дальнейшем истец получал страховые выплаты и выкупные суммы по данному договору, а именно:

№ платежного документа	Дата	Сумма (руб.)	Назначение платежа
28431	05.03.2022 г.	321 043,46	{VO70115}(Э - 116.5312)Страховая выплата по полису L0532/560/034757/1. НДС не облагается
0000008771	16.03.2023 г.	1 617,52	{VO70115}(Э - 80.8763)Страховая выплата по полису L0532/560/034757/1. НДС не облагается
Итого:		**322 660,98**	

Соответственно, отрицательное сальдо истца в рамках договора L0532/560/034757/1 от 23.09.2021 г. составило 16 775 119 рублей.

Итого, общее отрицательное сальдо по всем вышеописанным договорам страхования составило 53 901 616,74 рублей.

Вышеприведенный анализ подтверждает то, что в ситуации, когда сделки были выгодны для истца (период с 2020 по 2022 годы) он не предъявлял никаких претензий, напротив – получал страховые выплаты и на их суммы заключал новые договоры страхования.

Между тем, как только сделки стали для него экономически невыгодными – он обратился в суд с требованием о возврате уплаченной им страховой премии.

Указанные действия не могут быть оценены иначе как глубоко недобросовестные и подлежащие оценке с учетом норм ст. 10 и п. 5 ст. 166 ГК РФ, ввиду чего,

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru

ПРОШУ СУД:

Решение Мещанского районного суда города Москвы от 20 ноября 2024 года по делу № 02-7142/2024 оставить без изменения, апелляционную жалобу г-на В. Каневского – без удовлетворения.

1. Копия доверенности представителя.
2. Копия адвокатского удостоверения представителя.
3. Доказательство направления настоящего процессуального документа в адрес участников процесса.

Представитель АО «АЛЬФА-БАНК»
по доверенности Соколов Г.Г.

alfabank.ru
АО «АЛЬФА-БАНК»
ул. Каланчёвская, 27
Москва, 107078
+7 495 620 91 91
+7 495 974 25 15
mail@alfabank.ru